



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 1665

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per il servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Perkin Elmer in uso presso i Laboratori ARPAS 24 mesi. Importo complessivo € 112.592,00 + IVA. – CIG B9A8FF6550. Decisione a contrarre e impegno di spesa.**

LA DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante la delega al governo in materia di contratti pubblici e il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio.
- RICHIAMATA** la delibera della Giunta Regionale n. 3/11 del 22.01.2026 avente ad oggetto "Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS). Anno 2026 e triennio 2026-2028. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, articolo 3";
- DATO ATTO** che nell'ambito dell'obiettivo generale 6. "Supportare il progetto di sviluppo trasformativo regionale accrescendo gli standard di qualità funzionali all'operatività istituzionale digitale, tecnico-scientifica e manageriale", di cui a tabella allegata alla DDG in parola, viene definita come priorità strategica per ARPAS la "definizione di un progetto pluriennale di specializzazione dei laboratori volto a garantire una efficace



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ed efficiente risposta analitica sia per il controllo di contaminanti quali PFAS e fitofarmaci ad altissimo rischio per l'uomo e per l'ambiente, sia per l'analisi laboratoristica delle emissioni odorigene sulla matrice aria”;

DATO ATTO che la strumentazione la cui manutenzione è oggetto del presente affidamento è essenziale per la realizzazione dei progetti di cui sopra;

CONSIDERATO che le manutenzioni oggetto del presente affidamento sono **servizi continuativi indifferibili**;

DATO ATTO che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la sottoscritta ha nominato con propria determinazione n. 2364 del 10-12-2025 la Responsabile unica del Progetto nella persona della dipendente del Servizio Dott.ssa Carla Denotti, cui sono stati attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO della comunicazione di dimissioni di cui all'art. 29 CCRL della Dipendente Dott.ssa Carla Denotti, pervenute ad ARPAS con prot. n. 26132 del 10/06/2026 e decorrenti dal 17/08/2026 (ultimo giorno lavorativo dell'unità di personale dimissionario il 16/08/2026);

VISTA altresì la determinazione n. 1202/2026 del 18/06/2026 di “PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE, CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 8 DEL CCRL REGIONE SARDEGNA – DECORRENZA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DAL 17 AGOSTO 2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 16/08/2026)”;

CONSIDERATO dunque che, al fine di garantire la continuità delle attività analitiche istituzionali di ARPAS è necessario procedere *in itinere* alla sostituzione della RUP succitata con contestuale nomina di nuovo Responsabile Unico del Progetto;

APPURATO preliminarmente che la Collaboratrice Dott.ssa Paola Piro, dipendente del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative ed alternativamente individuata per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ricoprire il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Progetto per la presente procedura di affidamento, possiede i requisiti di professionalità e competenza prescritti ex lege ai fini dell'attribuzione di ruolo;

DATO ATTO

che la succitata collaboratrice ha altresì comunicato, mediante dedicata dichiarazione sostitutiva opportunamente conservata agli atti di questo Ufficio (Prot. n. 29472 del 29 /06/2026), l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità presenti per l'acquisizione del servizio di cui trattasi ed insistente nel corso del ciclo di vita contrattuale;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

DATO ATTO

che i servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente atto;

CONSIDERATO

che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore e inidoneità del luogo di esecuzione ad attrarre l'interesse di operatori esteri, essendo le sedi interessate dal servizio oggetto dell'affidamento distribuite nel territorio della regione Sardegna;

APPURATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si duplicherebbe l'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che al presente appalto non si applicano - i **criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali** in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

VISTO

l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario dell'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

DATO ATTO

che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO

- che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, si può procedere con affidamento diretto;
- che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

VISTO

l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto;
DATO ATTO	dell'espletamento della RdO con unico operatore (Impresa PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL) con numero: 5901814, pubblicata il 10/12/2025 con scadenza alle ore 10:30 del 17/12/2025;
RITENUTA	l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare l'appalto in oggetto all'operatore PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL con sede legale in VIA GIOBERTI 1 MILANO, P.IVA. 10453490962, per l'importo di € 112.592,00 + IVA (esclusi oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, pari a € 445,00 + IVA) alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
TENUTO CONTO	che si sono concluse positivamente le verifiche, avviate mediante FVOE ANAC sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL e quelle previste d'ufficio, relative ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.lgs. 36 /2023 e che l'operatore economico PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL risulta in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti dall'amministrazione per l'affidamento della fornitura;
RILEVATO	che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante risulta essere il seguente: H011 e che l'operatore economico individuato applica il medesimo contratto collettivo: H011;
RITENUTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata;

RILEVATO

che l'imposta di bollo relativa all'affidamento in oggetto, sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, è determinata in 40 euro, in quanto di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

VERIFICATO

che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC03.1010 "Manutenzione ordinaria apparecchiature strumentazione tecnica" Missione 13 - Programma 07 - Titolo 01;

CONSIDERATO

che per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più esercizi finanziari (contratti di durata), in applicazione del principio contabile di "competenza finanziaria potenziata", l'importo complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell'importo contrattuale, dovrà essere imputato all'esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;

**CONSIDERATO
PERTANTO**

che per le annualità 2026 e 2027 di validità del contratto, l'impegno di spesa dovrà essere pari all'importo contrattuale di competenza dell'esercizio al netto della ritenuta dello 0,50%, mentre per l'annualità 2028 di validità del contratto l'importo da impegnare dovrà essere determinato sommando al corrispettivo di competenza l'importo totale delle ritenute;

DATO ATTO

che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 137.905,14, IVA e oneri per la sicurezza inclusi e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 137.905,14 IVA compresa, sul capitolo Cap. SC03.1010



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Missione 13 - Programma 07 - Titolo 1 del Bilancio di previsione 2026-2028, così ripartito;

- Annualità 2026: € 28.586,59;

- Annualità 2027: € 68.607,81;

- Annualità 2028: € 40.710,74;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG B9A8FF6550;

DATO ATTO che è necessario impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00 e pertanto occorre dare mandato all'Economo di procedere al pagamento del contributo dovuto;

ACQUISITO il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

alla luce di quanto espresso e specificato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di nominare, in sostituzione della dipendente Dott.ssa Carla Denotti, la collaboratrice Dott.ssa Paola Piro quale Responsabile unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., nel presente procedimento volto all'acquisizione del servizio di cui all'oggetto e di trasmettere la presente determinazione all'interessata per presa d'atto;
2. Di **affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, citato in premessa, il Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio PERKIN ELMER in uso presso i laboratori ARPAS per la durata di 24 mesi in favore dell'impresa PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL con sede legale in VIA GIOBERTI 1 MILANO, P.IVA. 10453490962 per un importo complessivo di € 137.905,14, IVA e oneri per la sicurezza inclusi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC03.1010 "Manutenzione ordinaria apparecchiature strumentazione tecnica" Missione 13 - Programma 07 - Titolo 01;
4. Di impegnare l'importo complessivo di € 137.905,14, IVA e oneri per la sicurezza inclusi, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto, sul capitolo SC03.1010 rubricato "Manutenzione ordinaria apparecchiature strumentazione tecnica" Missione 13 - Programma 07 - Titolo 01 del Bilancio di previsione 2026-2028, come di seguito specificato:
 - Annualità 2026: € 28.586,59;
 - Annualità 2027: € 68.607,81;
 - Annualità 2028: € 40.710,74;
5. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice apponendo specifica clausola risolutiva espressa visto quanto stabilito dal codice appalti all'art. 99 comma 3-bis;
6. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
7. Di dare mandato all'economo di procedere al pagamento del contributo di € 35,00 per il pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

La Dirigente
Emanuela Venturini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore
SC03.1010	00.01.01.00	14/07/2026	MTZ alta tecn. Perki 24 mesi/2026	28.586,59	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA S
SC03.1010	00.01.01.00	01/01/2027	MTZ alta tecn. Perki 24 mesi/2027	68.607,81	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA S
SC03.1010	00.01.01.00	01/01/2028	MTZ alta tecn. Perki 24 mesi/2028	40.710,74	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA S

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1010	
2026	28.586,59	
2027	68.607,81	
2028	40.710,74	
TOTALE	137.905,14	

Istruttore Pratica:

ROSANNA LOI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
14/07/2026 12:15:58